

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 179/2535

นายหวล เพชรม่อม

โจทก์

นางมะลิวัลย์ สุรพิณชัย

จำเลย

นายหวล เพชรม่อม โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 200,000 บาท และฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า คดีของโจทก์เป็นเรื่องขอให้เพิกถอนนิติกรรมประกอบกับมีคำขออันไม่เป็นทุนทรัพย์อยู่ด้วย โดยมีคำขอให้เพิกถอนนิติกรรมจดทะเบียนรับโอนมรดกของจำเลยสำหรับที่ดินพิพาทซึ่งเป็นคดีขอปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้และฎีกาของโจทก์ตามประเด็นพิพาทเป็นฎีกาว่าด้วยสิทธิในครอบครัวและคดีขอปลดเปลื้องทุกข์อันไม่มีทุนทรัพย์รวมอยู่ด้วยซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสองที่แก้ไขใหม่บัญญัติให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงได้โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้เพิกถอนจำเลยจากการเป็นทายาท ของนายอองเพชรม่อม และให้เพิกถอนนิติกรรมที่จำเลยจดทะเบียนรับโอนที่ดินของนายอองเพชรม่อม ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) เลขที่ 157/122 เล่ม 20หน้า

29 สารบบเล่ม 20 หมู่ 5 ตำบลดอนพุทธาอำเภอดอนตูม (กำแพงแสน) จังหวัดนครปฐมให้โจทก์เป็นผู้ได้สิทธิครอบครองในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3)เลขที่ 157/122 เล่ม 20 หน้า 29 สารบบเล่ม 20 หมู่ 5 ตำบลดอนพุทธา อำเภอดอนตูม (กำแพงแสน) จังหวัดนครปฐม เฉพาะส่วนของนายอองเพชร ม่อม และห้ามจำเลยเข้ายุ่งเกี่ยวกับที่ดินแปลงดังกล่าว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 78)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 79)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยไม่ใช้ทายาทโดยธรรมของนายอองเพชรม่อม ขอให้เพิกถอนจำเลยจาก การเป็นทายาทของนายออง และขอให้เพิกถอนนิติกรรมที่จำเลยจดทะเบียนรับโอนที่ดินของนายออง ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวด้วยสิทธิในครอบครัวและขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาส่งเงินได้ รวมอยู่ด้วยคดีจึงไม่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 มาตรา 18 ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยไม่ใช่ทายาทโดยธรรมของนายอ
องเพชรม่อม ขอให้เพิกถอนจำเลยจาก การเป็นทายาทของนายออง และขอให้เพิก
ถอนนิติกรรมที่จำเลยจดทะเบียนรับโอนที่ดินของนายออง ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิ
ในครอบครัวและขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ รวมอยู่ด้วย
คดีจึงไม่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 มาตรา 18 ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้
พิจารณาดำเนินการต่อไป

(พรชัย สมรรถเวช-ยงยุทธ ธารีสาร-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ